

1501363-14.2022.8.26.0248

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... o denunciado confessou a prática do tráfico de drogas (fl. 5). A quantidade e a forma como estavam acondicionadas as substâncias entorpecentes apreendidas, as circunstâncias da prisão e a confissão do denunciado tornam indubitosa a prática do crime de tráfico de drogas."

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

Denúncia recebida. Audiência de instrução realizada, com prova oral e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, . - Centro

CEP: 13330-130 - Indaiatuba - SP

Telefone: (19)38759114 - E-mail: indaiatuba1cr@tjsp.jus.br

1501363-14.2022.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501363-14.2022.8.26.0248

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Christian José Silva dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

TIPO PENAL: art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

"Consta dos inclusos autos que, no dia 26 de maio de 2022, por volta das 16h30min, na Avenida Horst Frederico João Heer, nº 74, Condomínio Pinus, Campo Bonito, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, CHRISTIAN JOSÉ SILVA DOS SANTOS, qualificado à fl. 22, mantinha em depósito 88,1 gramas de cocaína, acondicionada em 180 microtubos plásticos e 41,6 gramas de maconha, acondicionada em 37 invólucros plásticos, para fins de venda a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, laudo de constatação de fls. 16/18 e laudo toxicológico de fls. 50/52. Segundo se apurou, o denunciado mantinha em depósito no seu domicílio drogas quando foi flagrado por policiais civis em cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar. Em busca pelo local dos fatos, foram encontradas 180 porções de cocaína e 37 porções de maconha, no interior de uma pochete, dispensada pelo denunciado

pela janela de seu apartamento no terreno ao lado, momentos antes da execução da busca domiciliar, o que foi presenciado pelos policiais (fls. 2/3) e pela namorada do denunciado Priscila de Oliveira (fl. 4). Na Delegacia de Polícia, em seu interrogatório, o denunciado confessou a prática do tráfico de drogas (fl. 5). A quantidade e a forma como estavam acondicionadas as substâncias entorpecentes apreendidas, as circunstâncias da prisão e a confissão do denunciado tornam indubitosa a prática do crime de tráfico de drogas."

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

Denúncia recebida. Audiência de instrução realizada, com prova oral e interrogatório.

II.1) Alegações finais do Ministério Público

O Ministério Público afirma que há provas suficientes para a condenação nos termos da denúncia.

II.2) Alegações finais da Defesa

A Defesa requereu, quanto à pena, a fixação no mínimo legal, com regime aberto e substituição da pena privativa pela pena restritiva de direitos.

III) FUNDAMENTAÇÃO

III.1 Prova pericial

O laudo de exame toxicológico está a fls. 104/106.

III.2 Prova oral

No interrogatório, o acusado Christian José Silva dos Santos disse que efetivamente estava na posse do entorpecente apreendido, narrando que guardava a droga ilícita em troca de pagamento de R\$ 200,00 por semana. Estava em dificuldade financeira e por isso aceitou guardar o entorpecente ilícito.

As testemunhas PC Marcus Antônio Morelli e PC Carlos Augusto do Carmo Cunha disseram que o acusado atirou de seu apartamento o entorpecente apreendido nos autos. Estavam em cumprimento de mandados de busca no local e receberam notícia acerca da existência de entorpecente no apartamento do réu. Foram ao local e nesse momento o acusado jogou ao solo a droga ilícita, mas policiais presenciaram tal atitude e apreenderam o entorpecente.

III.3 Exame da prova

Houve confissão, nos termos do interrogatório.

Os policiais civis narraram de forma harmônica o encontro do entorpecente ilícito, atirado ao solo pelo acusado quando policiais civis foram ao seu apartamento após notícia de armazenamento de droga ilícita pelo réu.

A quantidade de entorpecente, consistente em 129 gramas, torna inequívoca a destinação comercial da droga ilícita.

Portanto, a confissão veio confirmada por outros elementos de prova.

Assim, a responsabilidade criminal do acusado ficou provada para além de qualquer dúvida razoável.

Não foi demonstrado que o réu se dedica ao tráfico de drogas, bem como não foi provado que ele integra organização criminoso.

IV) PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO

Sendo o caso de condenação, passo a dosar a pena.

IV.1 - 1ª fase

A natureza e a quantidade da substância não se afastam do padrão em crimes de tráfico de entorpecentes. A conduta social e a personalidade não fogem ao padrão médio dos autores de tais delitos. A culpabilidade não vai além do comum em crimes de tal natureza. O réu não possui maus antecedentes (certidão a fls. 35/36). O motivo é aquele inerente ao comércio em geral. As consequências são aquelas comuns aos crimes de tal natureza. Assim, observadas as diretrizes do art. 42 da Lei 11.343/06, a pena-base deve ser aplicada em seu patamar mínimo, sendo fixada em 05 anos reclusão, mais 500 dias-multa.

IV.2 - 2ª fase

Não há agravantes. Quanto à confissão, incide a súmula 231 do STJ. Não há modificação da pena.

IV.3 - 3ª fase

Não há causas de aumento.

Tendo em vista que o STF decidiu que o tráfico privilegiado não é crime hediondo

(HC 118533, j. em 23/6/2016), incide a causa de diminuição do §4º. do art. 33 da Lei de Tóxicos, na proporção máxima, pois o réu é primário, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa, de forma que a pena passa a um ano e oito meses reclusão, mais 166 dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, pois o réu não tem capacidade financeira.

IV.4 – Regime de cumprimento

Não se tratando de crime hediondo, tendo em vista o montante da pena, fixado em 1 ano e 8 meses de reclusão, o regime inicial de cumprimento será o aberto, nos termos do art. 33, §2º., "c", do Código Penal.

V) DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONDENO Christian José Silva dos Santos à pena de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 166 dias-multa, por incurso no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/2006.

Presentes os requisitos do "caput" e incisos do art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, além de multa, que fixo em dez dias, com valor no mínimo legal. Os detalhes serão fixados pelo Juízo da Execução.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA.

Tendo em vista o regime fixado, defiro apelo em liberdade.

Caso ainda não se tenha cumprido, atenda-se ao disposto no art. 50, §3º., da Lei nº 11.343/2006, preservando-se uma fração para eventual contraprova. Oficie-se.

Declaro o perdimento dos valores monetários apreendidos nestes autos, em favor da UNIÃO. Após o trânsito em julgado, sem novo despacho, depositem-se os valores monetários na conta do FUNAD, bem como oficie-se à SENAD, comunicando a relação dos bens e valores apreendidos, declarados perdidos em favor da União, indicando a entidade ou órgão responsável pelo depósito.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o(s) Defensor(es). Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 08 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA